Cour
Pénale
Internationale

International
Criminal
Court

国际刑事法院中文模拟法庭比赛

上诉分庭

检察官诉来自伊宾共和国的艾耿·梅格案

检方律师就第六预审分庭 **《针对被告人艾耿·梅格的拒绝确认指控裁决的上诉》** **提出的书面意见**

检方律师

目录

I. 缩语列表 3

Ⅱ. 引证文献索引（文献来源列表） 5

III. 案件事实陈述 6

IV. 争议问题 7

V. 论点总结 8

VI. 书面论点 9

一、 预审分庭拒绝确认检察官对对被告艾耿·梅格提出的指控，这一裁决有误 9

（一）国际刑事法院对梅格具有属时和属人管辖权 9

（二）非法行为行为构成第 7 条危害人类罪项下的谋杀、灭绝、和其他不人道行为 10

（三）非法行为构成第八条战争罪下的故意袭击平民和故意袭击教育、医疗等建筑 14

（四）梅格符合第 25.3.(3)条协助国际犯罪所必需的犯罪意图或行为。 18

（五）本案中无辜受害人的个数符合国际刑事法院“严重性”的标准. 20

（六）检方满足了证明责任，有实质理由相信梅格犯下了之前的罪行. 21

二、 预审分庭认为一位受害者代理律师足以代表所有被害的成年海盗家属、在打击海盗行动中遇害的未成年海盗、人质及无辜旁观者的家属，这一裁决有误。 23

VII. 法律意见 25

I. 缩语列表

机构

缩略语	外文全称	中文全称
ICC	International Criminal Court	国际刑事法院
ICTY	International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia	前南斯拉夫问题国际刑事法庭
ICTR	International Criminal Tribunal for Rwanda	卢旺达问题国际刑事法庭
ICCPR	The International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December	《公民权利和政治权利国际公约》

文件

缩略语	外文全称	中文全称
《规约》/ICCst	Rome Statute of the International Criminal Court	《国际刑事法院罗马规约》
《要件》/EoC	Elements of Crimes	《犯罪要件》
《规则》	Rules of Procedure and Evidence	《程序与证据规则》

ICCPR	The International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December	《公民权利和政治权利国际公约》

案例

Bemba	The Prosecutor v.Bemba
Katanga	The Prosecutor v.Katanga
Akayesu	The Prosecutor v.Akayesu
Stakic	The Prosecutor v.Stakic
Lukic	The Prosecutor v.Lukic
Lubanga	The Prosecutor v.Lubanga

其他

梅格	艾耿·梅格
罗格	罗格·考斯坦
瓦利伦上校	丽娜·瓦利伦上校
《报告》	联合国人权事务高级专员 2020 年 11 月 14 日有关夸斯现状的报告
文章	《泰沃什海盗灭绝》

II. 引证文献索引（文献来源列表）

一、条约

[1]Rome Statute of International Court.

[2]Rules of Procedure and Evidence.

[3]Elements of Crimes.

[4]The International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December.

[5]Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

二、案例

（一）国际刑事法院

[1]Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 June 2009.

[2]Situation in the People’ s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, ICC-01/19, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People’ s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, 14 Nov.2019.

[3]Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, ICC-01/04- 01/07-717, Decision on the Confirmation of Charges , 30 September 2008.

[4]Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06.

[5] The Prosecutor v. Katanga, ICC-01/04-01/07, Judgment (TC), 7 March 2014.

（二）前南斯拉夫问题国际刑事法庭

[1]Prosecu-tor v. Delalic et al., ICTY Case No.IT-96-21-T,170(ICTY Trial Chamber Nov.16,1998.

[2]Prosecutor v. Tihomir Blaškić, IT-95-14-A, Judgement(AC), 29 July 2004.

[3]The Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999.

[4]The Prosecutor v. Blaskic, IT-96-21-T, Judgement, 16 Nov.1998.

[5]Prosecutor v.Kayishema and Ruzindana，ICTR-95-1-T.

[6] The Prosecutor v. Stanišić and Simatović, IT-03-69-AR73.2, Decision (AC), 16 May 2008.

[7] Prosecutor v. Lukić and Lukić, ICTY A. Ch., 4 December 2012.

[8] Prosecutor v.boskoski and tarculovski case No.ICTY-IT-04-82-T , Judgment (Trial Chamber)，10 June 2008.

[9] Prosecutor v. Zdravko Tolimir, Judgement, IT-05-88/2, 12 December 2012.

（三）卢旺达问题国际刑事法庭

[1] The Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Judgment (TC), 2 September 1998.

三、著作

[1]Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 2016.

[2]李世光等著：《国际刑事法院罗马规约评释》，北京：北京大学出版社，2006年版.

四、文章

[1]Continuing Crimes in the Rome Statute，Alan Nissel，2004.

[2] Policy Paper on Preliminary Examinations, para.70; Remigius Chibueze, “United States Objection to the International Criminal Court”.

[3]ZAPPALA, S., Human Rights in International Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2003.

III. 案件事实陈述

夸斯国共计 200 万人口，伊宾共和国共计 1 亿人口，位于夸斯国往西约 300 英里。夸斯不是国际刑事法院《罗马规约》的缔约国。而伊宾于 2020 年 8 月 1 日成为《罗马规约》的缔约国。两国都是《联合国海洋法公约》、《联合国儿童

权利公约》、《日内瓦公约》及其附加议定书以及《公民权利和政治权利国际公约》的缔约国。在过去的三年里，夸斯遭受了泰沃什海盗的零星攻击。这些海盗出现在公海和海岸附近，人数大约 700 人，他们曾是夸斯少数民族泰沃什的渔民，在夸斯附近海域鱼量下降后，选择了海盗作为生活来源。其中 50%为未成年海盗，他们中的许多是被绑架后胁迫加入的。泰沃什海盗劫持了 17 艘前往夸斯的平民货船和运油船，杀害数十名乘客和船员，并绑架其余人员索要赎金。影响了夸斯经济。

被告人，艾耿·梅格上校，伊宾公民，是伊宾的国家安全顾问及国家安全 、委员会主席。他被指控于 2020 年 7 月向夸斯秘密提供尖端猎杀无人机，旨在用于一系列针对威胁夸斯社会的海盗（包括青少年）的致命打击。2020 年 10 月，夸斯使用无人机造成近 1000 人死亡，其中包含成年和未成年海盗、无辜平民及海盗挟持的人质。

2021 年 2 月 1 日，国际刑事法院检察官 要求根据《罗马规约》第 7.1.(1)条[谋杀]、第 7.1.(2) 条[灭绝]和第 7.1.(11)条 [其他反人类行为], 第 8.2.(5).(i)条 [故意袭击平民] 和 第 8.2.(5).(iv)条 [故意袭击教育、医疗等建筑]，第 12.2.(2)条及第 25.3.(3)条，确认对梅格提起在非国际武装冲突中协助、教唆或以其他方式协助战争罪和危害人类罪的指控.

预审分庭驳回检方针对伊宾的艾耿·梅格的确认指控的动议，驳回在本案未来议程中为受害人另行指派律师的请求，要求书记官长将此裁决通知相关各当事方和参与方。

IV. 争议问题

一、预审分庭拒绝确认检察官对被告艾耿 •梅格提出的指控，这一裁决是否有误？

二、预审分庭认为一位受害者代理律师足以代表所有被害的成年海盗家属、在打击海盗行动中遇害的未成年海盗、人质及无辜旁观者的家属，这一裁决是否有误？

V. 论点总结

一、预审分庭拒绝确认检察官对对被告艾耿·梅格提出的指控，这一裁决有误

二、预审分庭认为一位受害者代理律师足以代表所有被害的成年海盗家属、在打击海盗行动中遇害的未成年海盗、人质及无辜旁观者的家属，这一裁决有误。

VI. 书面论点

一、 预审分庭拒绝确认检察官对对被告艾耿·梅格提出的指控，这一裁决有误

(一)国际刑事法院对梅格具有属时和属人管辖权

《规约》24.1 条规定："任何人均不对本规约生效前的行为承担本规约的刑事责任[1]。"，该条款中的"行为"应当包括持续性行为，由于梅格提供武器以及培训的行为是持续性行为且持续至 2020 年 10 月，故 ICC 对其拥有管辖权。

1. 梅格的非法行为进行在规约生效之后

尽管《规约》并没有对第 24 条中的"行为"一词给出过明确的界定，但在商讨规约条款内容的准备会议中，许多国家认为 在条文中给出关于"行为"的明确界定，具体操作由法院自行衡量[2]，ICC 关于此的回答是："如果犯罪行为在开始后没有立即结束，而是保持一段持续的时间，只要行为的结束在《规约》生效后，犯罪就可能属于 ICC 的管辖范围[3]"。此外， 并且 ICC 自己在条款相关法律中也承认非法行为的持续性，譬如在强迫人员失踪罪中，虽然其犯罪要件中指出"只有发生在生效之前的攻击，这一犯罪才属于法院的管辖范围[4]。"但是由于强迫人员失踪罪中攻击行为是对被害人自由的持续性攻击，所以 ICC 实际上承认对于《规约》生效后攻击行为才结束的非法行为具有管辖权[5]。再者，《规约》目的是"防止这些国际罪行的肇事者的免受惩罚，从而有助于预防这些罪行[6]，"那么为了保护其本意，也不应对管辖权的限制过于严格。

本案中，根据罗格的文章，梅格不仅为夸斯提供了无人机、导弹等武器装备，还进行了远程指导[7]。纵然武器装备可以在几天之内到达夸斯，但梅格所提供的武器是当时世界上最有力且最尖端的无人机，由于夸斯没有空军，所以其运用这

---

1 ICCSt.Art.24(1).

2 《国际刑事法院罗马规约评释》刘世光等主编，p256.

3 For most State Parties, July 01,2002.See Rome Statute, supra note 6, arts.11,126,27 I.L.M. at 1010,1068. The 60th ratification needed to create the Court was received on April 11, 2002. International Criminal Court Questions and Answers, (last visited Apr.1 2004).

4 《要件》,第七条第一款第九项.

5 Continuing Crimes in the Rome Statute，Alan Nissel，2004.

6 Rome Statute, supra note 6, pmbl, 37 I.L.M.at 1000. The ICTY stated in Prosecu-tor v. Delalic et al., ICTY Case No.IT-96-21-T,170(ICTY Trial Chamber Nov.16,1998).

7 文章,para.6.

一武器必然存在一定的困难，而且配备的地对空穿甲导弹威力巨大，存在着极大的安全隐患。这些都必然使梅格的远程培训需要持续较长时间，并且在平时运用国成中，免不了向梅格进行咨询，寻求指导。所以，梅格为夸斯提供犯罪武器以及指导的行为具有持续性，且极有可能持续到 2020 年 10 月即夸斯运用无人机打击海盗之时。

2. ICC 对梅格被控的行为具有属时管辖权和属人管辖权

《规约》11.2 条规定："规约对该国生效后实施的犯罪具有管辖权[8]"，又第 12.2 条规定，"犯罪被告人的国籍国为缔约国"是行使管辖权的先决条件之一[9]。本案中，伊宾于 2020 年 8 月 1 日成为缔约国，梅格是伊宾公民，其提供武器和培训的行为持续到 2020 年 10 月，即伊宾成为缔约国的两个月之后，故 ICC 对梅格具有属时和属人管辖权。

(二) 非法行为行为构成第 7 条危害人类罪项下的谋杀、灭绝、和其他不人道行为

根据《规约》第 7.1 条 "危害人类罪"是指在广泛或有系统地针对任何平民人口进行的攻击中，在明知这一攻击的情况下，作为攻击的一部分而实施的下列任何一种行为： 1.谋杀； 2.灭绝；11.故意造成重大痛苦，或对人体或身心健康造成严重伤害的其他性质相同的不人道行为[10]。欲证明以上罪名成立，需要论证其符合危害人类罪的（1）背景要件和（2）各罪名的特殊要件，本案满足上述要件，成立危害人类罪。

1. 行为构成危害人类罪的背景要件

依据《规约》第 7.1 条，危害人类罪的背景要件包括：（1）实施的行为属于广泛或有系统地针对平民人口进行攻击的一部分（2）行为人知道或有意使该行为属于广泛或有系统地针对平民人口进行攻击的一部分[11]，本案符合背景要件之要求。

（1）实施的行为属于广泛或有系统地针对平民人口进行攻击的一部分

A.行为基于国家或组织攻击夸斯国平民人口的政策

---

8 ICCst.Art.11.2.

9 ICCst.Art.12.2.(2).

10 ICCst.Art.7.1

11 Ibid.

政策指的是国家或组织积极推动或鼓励攻击平民人口的行为，一般由国家或组织的行动实施[12]。有指挥或有计划地占用公共资源[13]、存在大量的政府人员参与[14]可以被推断为具备政策要素。

本案中，夸斯在 2019 年 1 月就启动了针对泰沃什海盗的“打击海盗之战[15]”，打击海盗的行为是由国家领导并实施的，参加者是夸斯的海岸护卫队和警察队伍，属于政府工作人员，符合大量政府工作人员参与的要求，可认定为梅格的行为基于夸斯攻击平民人口的政策。

B.行为符合“系统性”的标准

katanga 案认为，“系统性”是指 “暴力行为的有组织性质及其随机发生的不可能性[16]”。而政策要件也可以证明攻击具有系统性。

本案中，夸斯打击海盗的行为从 2019 年 1 月开始，二者之间进行了不止一次的武装冲突，并在 2021 年 10 月进行了为期一周的大规模袭击，足可见夸斯打击海盗行为的有组织性和持续性，故本案的攻击具有系统性。

C.行为符合“广泛性”的标准

广泛性指行为的规模和受害者的数量[17]，认定是否具有广泛性的相关因素包括犯罪行为的次数、直接受害者的数量、行为的持续时间[18]。评估攻击是否具有广泛性，必须根据案件所有的相关事实来认定[19]。

---

11 EoC, Art.7

13 Bemba, supra note 36, para.160.

14 Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, ICC-01/19, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, 14 Nov.2019, para.92.

15 报告,para.3

16 Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, ICC-01/04- 01/07-717, Decision on the Confirmation of Charges , 30 September 2008, para. 394

17 Blaškić Judgement, para.206.

18 The Prosecutor v. Bemba, ICC-01/05-01/08-3578-Red, Public Redacted Version of Prosecution Response to “Appellant’s submissions on the contextual elements of crimes against humanity, pursuant to ICC-01/05-01/08-3564”, 27 Nov.2017, para.23.

19 Ntaganda Judgement, para.691.

本案中，夸斯与泰沃什海盗之间的武装冲突持续了 22 个月，持续时间较长，并且二者之间进行了多次冲突，再者，二者发生武装冲突的地点遍及夸斯全国各个方向，行为规模较大，故本案具有广泛性。

D.行为构成“针对平民人口”的标准

根据《日内瓦第四公约》及 Bemba 案[20]，平民”的定义为国际人道法特别保护没有或者不再参加敌对行动的任何人。“针对平民人口”则是指：平民人口必须是攻击主要目标，但并不要求整个攻击区域的所有人口都被作为攻击目标，。而攻击对象里不完全是“平民人口”不影响其“平民”性质的认定[21]。

在本案中，平民包括不参与海盗活动的无辜波及的受害者和被海盗挟持的人质，夸斯使用梅格提供的精密猎杀无人机打击泰沃什海盗，并直接造成了 300 名无辜平民的死亡。夸斯明知该无人机打击范围较大，且所攻击区域有许多无辜平民，他们认为这是“可接受的连带损失”[22]，用一种放任的态度去攻击，说明在打击过程中平民为主要的攻击对象，符合“针对平民人口”的定义。

E.行为属于“攻击的一部分”

危害人类罪中的“攻击”可被定义为一种侵犯行为的行为过程[23]。行为人的非法行为与攻击之间必须有充分的联系[24]。

在本案中，夸斯使用梅格提供的无人机袭击了仓库、船只、小学和医院等诸多地点，造成了爆炸、火灾等危害行为[25]，而如果没有梅格提供的无人机那么这次袭击的物质基础并不存在，所以梅格实施的行为属于“攻击的一部分”。

（2）梅格知道或者有意使该行为属于广泛或者有系统地针对平民人口进行的攻击的一部分。

根据《规约》第 30.2.(2)[26]条以及 Katanga[27]案，被告只要知道他的行为属于

---

20 Bemba Decision, para.78.

21 Add. Prot. I, article 50 para. 3.

22 文章,para8.

23 Kunarac et al, IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, para.415; Supra note 43, Kunarac et al, para. 86; Naletilic and Martinovic, IT-98-34-T, para.233.

24 See Akayesu (Trial Chamber Judgment), note 29, para. 579, and Report of ILC Special Rapporteur, note 62,para. 93.

25 报告,para.5.

26 ICCst.Art.30.2.(2).

“攻击的一部分”，便可构成明知。而不需要知道攻击的所有特征、计划或政策。

本案中，梅格与夸斯国的瓦利伦上校上校在 2019 年 4 月有过私下的交谈，瓦利伦上校提出需要梅格在打击泰沃什海盗的行动中提供帮助，说明梅格明知自己在帮助夸斯去攻击泰沃什海盗[28]，并且梅格作为伊宾的国家安全顾问，对于自己所提供的武器威力和精度具有准确认知，说明他可以预见夸斯打击海盗时极有可能误伤平民，所以梅格知道夸斯打击海盗的行为是针对平民人口攻击行为的一部分。符合“明知”的要求。

2. 行为构成危害人类罪-谋杀的特殊要件

根据 Akayesu 案，构成谋杀罪需要满足三个要素：“1、受害人死亡；2、该死亡由被告或其下属非法的行为或不行为造成；3、在杀人时，被告或其下属有意杀害或对受害者造成身体伤害，明知这种伤害很可能造成引起受害者死亡，至于受害者是否死亡在所不计[29]”，在 Stakic 案中，法庭认为直接故意和间接故意都可以确立谋杀罪[30]。

本案中，夸斯运用大规模杀伤性武器打击海盗的行为造成了 300 名无辜平民的死亡，符合“受害人死亡”和“该死亡由被告或其下属的行为造成”的要求。其明知自己所运用的武器精度不高，会造成不必要的平民的伤亡，却仍放任军队去攻击平民，构成间接故意，符合心理要件，故成立谋杀罪。

3. 行为构成危害人类罪-灭绝的特殊要件

谋杀罪和灭绝罪的区别在于规模不同，灭绝罪是一种大规模的谋杀[31]。在 Lukic 案中，其因杀害 60 余人而被判灭绝罪[32]。

本案中，夸斯在海盗藏身于医院、学校等地区时运用杀伤性大的无人机去进行攻击，而为这些无人机附带地对空穿甲导弹，威力强大到可以摧毁整个城市街区，夸斯明知无人机威力的情况下仍然坚持运用这一武器，表明夸斯国在攻击时

---

27 ICC, The Prosecutor v. Katanga and Chui, ICC-01/04-01/07, Decision (PTC), 30 September 2008, para.402.

28 文章,para2.

29 Prosecutor v.Akayesy,ICTR-96-4-T.

30 Prosecutor v.Stakic,IT-94-24,par584.

31 ICTY Prosecutor v.Kayishema and Ruzindana，ICTR-95-1-T，par.142.

32 Prosecutor v. Lukić and Lukić, ICTY A. Ch., 4 December 2012, para. 537.

意在摧毁医院、学校等地区的所有人口，具备毁灭部分人口的目的。并且，在本案中，夸斯造成了 300 名无辜平民的死亡，对比上述案件中的 60 余人，符合大规模屠杀的要求。故成立灭绝。

4. 行为构成危害人类罪-其他不人道行为的特殊要件

而该罪行的特殊要件是：（1）行为人以不人道行为造成重大痛苦，或对人体或精神或身体健康造成严重的伤害。（2）行为的性质与《罗马规约》第 7.(1)条提及的任何其他行为相同[33]。Katanga 案中指出“不人道行为”的本质是对国际习惯法及国际人权法准则规定的有关基本人权的严重侵犯[34]。ICCPR 规定人享有受法律保障的生存权，不得无理剥夺任何人的生命。35而第二个要件中的“性质”是指行为的本质和严重程度[36]。

本案中，夸斯打击海盗的行为直接致使 300 名平民死亡，直接剥夺了他们的生命权，是对人体的身体健康造成的最严重伤害。其次，夸斯使用地对空穿甲导弹，引起了火灾、房屋坍塌、爆炸等种种危及平民人身安全的事件，不仅给他们带来心理上的伤害，也带来肉体上的折磨，这些行为的严重程度与“谋杀”“灭绝”等行为的性质相同。故成立其它不人道行为罪。

(三) 非法行为构成第八条战争罪下的故意袭击平民和故意袭击教育、医疗等建筑

根据《规约》8.2.(5)条，战争罪指的是：“严重违反国际法既定范围内适用于非国际性武装冲突的法规和惯例的其他行为，(1)故意指令攻击平民人口本身或未直接参加敌对行动的个别平民；(4)故意指令攻击专用于宗教、教育、艺术、科学或慈善事业的建筑物、历史纪念物、医院和伤病人员收容所，除非这些地方是军事目标[37]”，欲证明上述罪名成立，则需要论证其符合战争罪的（1）背景要件和（2）各罪名的特殊要件，本案满足上述要件，成立战争罪。

1. 行为构成战争罪的背景要件

根据《规约》8.2.(5)条，战争罪的背景要件为：（1）存在非国际性武装冲突；（2）行为在非国际性武装冲突情况下发生并且与该冲突有关，并且行为人

33 EoC, Art.7(1)(k).

34 Supra note 69, para.448.

35 ICCPR, Art.6.

36 EoC, Art.7(1)(11).

37 ICCst.Art.8.2(5).

知道确定存在武装冲突的事实情况[38]。本案符合背景要件之要求。

（1）存在非国际性武装冲突

根据 Lubanga 案，非国际性武装冲突包含以下要件：（1）敌对行动必须发生在政府当局和有组织的武装团体之间，或发生在一个国家内的这些团体之间，并且有组织的武装团体必须具有足够的组织性，使他们能够进行持久的武装暴力；（2）冲突必须达到一定程度的强度[39]。本案符合武装冲突的要件。

A.敌对行动发生在一个国家内的政府当局和具有足够组织性的武装团体之间

政府当局的定义较为明晰，故不再赘述，而有组织的武装团体必须有足够的组织程度，以使他们能够进行持久的武装暴力[40]，但是，它并没有明确要求该组织“在负责任的指挥下”，只要是“一个明确的组织”即可[41]。根据 boskoski 案，我们可以得出有组织的武装团体包含的因素应当为：该团体内部存在指挥结构以及纪律规则和机制；该团体获得武器、其他军事装备、人员以及军事训练的能力；确定一个统一的军事战略以及使用军事战术的能力等[42]。

本案中，泰沃什海盗虽然被形容为一个相对松散的海盗组织，但是作为一个多达 700 人的海盗团体，具有一定规则和机制，并且对于自己的活动有规划性和预见性，否则海盗将从内部瓦解，也难以进行劫掠乃至于夸斯政府进行武装对抗，故其内部具有统一的战略机制余结构。再者，根据案情事实，海盗配备了包括机关枪、迫击炮、火箭，甚至船载导弹在内的重型武器[43]，甚至其军事装备优于作为一个政权国家的夸斯。最后，泰沃什海盗和夸斯之间的武装冲突持续了 22 个月，符合持久的武装暴力这一特性。所以，敌对行动发生在一个国家内的政府当局和具有足够组织性的武装团体之间。

B.冲突达到了一定程度的强度

---

38 ICCst.Art.8.2(5).

39 Lubanga, 14 March 2012, para. 533.

40 Prosecutor v. Lubanga, 14 March 2012, para. 536；Katanga, 7 March 2014, para. 1185.

41 Prosecutor v. Bemba, 15 June 2009, para. 234.

42 ICTY,Prosecutor v.boskoski and tarculovski case No.ICTY-IT-04-82-T , Judgment (Trial Chamber)，10 June 2 0 0 8，paras. 194 - 205.

43 报告,para3.

根据 bemba 案，冲突的“长期性”是一个决定冲突强度重要的认定因素[44]，但是长期性和持续性不一样，长期性只要冲突行为超越零星和孤立的即可。而且，冲突的范围、在冲突各方之间调动和分发武器也被确定为判断冲突强度的因素[45]。

本案中，夸斯和泰沃什海盗之间的武装冲突进行了 22 个月，并且在 2020 年 10 月 8 日到 11 日进行了高强度和范围的攻击，具有长期性。再者，夸斯和泰沃什海盗之间武装冲突的地点遍布夸斯四周，二者之间使用的武器包括火箭、船载导弹、地对空穿甲导弹和高精度猎杀无人机等等重型武器，故二者之间的冲突达到了一定的强度。

（2）行为在非国际性武装冲突下发生，且行为人清楚之间的相关性

本案中，夸斯的瓦利伦上校明确指出她寻求梅格的帮助是为了打击泰沃什海盗，且自 2019 年 1 月，夸斯公开宣布启动针对泰沃什海盗的打击行为，故运用无人机打击海盗的行为发生在夸斯与泰沃什海盗的武装冲突之间，且夸斯确实知道其的事实情况。

2. 行为构成故意袭击平民罪的特殊要件

根据《要件》，该罪行的特殊要件为：行为人指令攻击；攻击目标是平民人口本身或未直接参加敌对行动的个别平民；行为人故意以平民人口本身或未直接参加敌对行动的个别平民为攻击目标。而由于梅格是帮助犯，所以要件中所指的行为人应当是夸斯。故意袭击平民包括不分青红皂白的攻击，即在针对某个地区进行攻击时，明知平民的存在，仍未采取必要预防措施以挽救平民生命[46]。而平民人口中存在非平民，但并不影响整个人口的平民特征[47]，并且，“攻击的对象是平民人口本身或不直接参与敌对行动的平民个人”，这是一项绝对禁止，不能以军事必要性来抵消[48]。

本案中，根据《报告》，2020 年 10 月 8 日到 11 日，高精度猎杀无人机攻击仓库、“母船”、小学、医院等多地，造成 300 余名居住在附近的居民、人质、

---

44 Bemba, 21 March 2016, para. 139.

45 Katanga, 7 March 2014, para. 1187.

46 Ntaganda, 8 July 2019, para. 886.

47 Mbarushimana, 16 December 2011, para. 148; Ntaganda, 8 July 2019, para. 921.

48 Katanga, 7 March 2014, para. 800.

医生等无辜平民死亡[49]，因为目前无人机在夸斯的掌握之中，故这些攻击行为均在夸斯的操作以及指令下。再者，夸斯身为政府，在国内的武装冲突中，对于自己攻击区域内平民的存在应当了如指掌，并且梅格向夸斯介绍过无人机和导弹的威力和弊端后，夸斯仍未采取任何救助平民的行为，置他们的生命于不顾，在明知平民存在下运用导弹进行攻击。而且这一行为持续了一周，具有预谋性和故意性。所以平民是夸斯攻击的主要目标，并且夸斯故意以平民人口为攻击目标。故行为符合故意袭击平民罪的特殊要件。

3. 行为构成故意袭击教育、医疗等建筑的特殊要件

根据《要件》，该罪的特殊要件为：行为人指令攻击；攻击目标是一座或多座专用于宗教、教育、艺术、科学或慈善事业的建筑物、历史纪念物、医院或伤病人员收容所，而这些地方不是军事目标。行为人故意以一座或多座专用于宗教、教育、艺术、科学或慈善事业的建筑物、历史纪念物、医院或伤病人员收容所为攻击目标，而这些地方不是军事目标。军事目标的定义在《第一附加协定书》中为："根据其性质、位置、目的或用途对军事行动作出有效贡献，并且其全部或部分毁坏、俘获或无效化的物体，在下列情况下时间，提供了明确的军事优势"[50]，并且，对于通常用于民用目的的物体，如礼拜场所、房屋或学校，是否用于对军事行动作出有效贡献的问题有怀疑时，该物体应推定为未被这样利用[51]。

本案中，无人机攻击了医院、学校等地，且在夸斯的操作之下，属于夸斯的指令攻击。并且，根据案情事实，医院、学校只是泰沃什海盗被用作暂扣来绑架人质的地点，海盗还试图将人质作为人体盾牌[52]，说明医院本身对于海盗的利用价值较小，并不具有很高的军事价值，否则不会在本可以进行武装冲突正面回击时选取这些临时地点并且用人质做自己的筹码，所以医院、学校等地并非军事目标。再者，夸斯作为当地政府，与泰沃什海盗互相周旋 22 个月，对于自己本土境内的军事目标以及海盗的活动应该有着相对详尽的了解，所以夸斯攻击医院等地的行为具有故意。故行为符合故意袭击教育、医疗等建筑的特殊要件。

综上，非法行为构成第八条战争罪下的故意袭击平民和故意袭击教育、医疗

---

49 报告,*para5.*

50 Article 52(3) of Additional Protocol I.

51 Article 52(3) of Additional Protocol I.

52 报告,*par5.*

等建筑。

(四)梅格符合第 25.3.(3)条协助国际犯罪所必需的犯罪意图或行为。

《规约》第 25.3.(c)规定，对于本法院管辖范围内的犯罪，如果该人为了便利实施此类犯罪，帮助、教唆或以其他方式协助实施或未遂实施，包括提供实施此类犯罪的手段，任何人应承担刑事责任并受到处罚[53]，结合 Bemba 案，可以得出对于“协助”的个人刑事责任分析应当从客观要素和主观要素进行考虑[54]。本案满足以上两个方面，构成“协助”。

1. 构成“协助”的客观要素

“协助”的客观要素分别为：行为人实施了协助行为和行为人的行为对犯罪产生影响[55]。本案符合其客观要素，下面将进行论证。

（1）梅格实施了协助行为

“协助”意味着提供实际或物质援助[56]，并且“实际”表示援助是相对直接的[57]，在协助的时间方面，犯罪行为人可以在犯罪之前、期间或之后给予协助[58]，且在犯罪实施期间无需亲自在场[59]。

本案中，根据罗格的文章，梅格直接为夸斯提供了猎杀无人机、导弹和培训等援助行为[60]，而且如果没有梅格提供的无人机，夸斯原本的军事实力也达不到在一周之内杀害 1000 余人，构成犯罪的水平，所以梅格为夸斯打击泰沃什海盗提供了实质的援助。并且根据前文所论述的犯罪的持续性，梅格的协助行为发生在犯罪期间。故梅格实施了协助行为。

（2）梅格的行为对犯罪产生影响

---

53 ICCst,Art.25(3)(c).

54 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al.

55 Christopher P. Eby, Aid Specifically Directed to Facilitate War Crimes: The ICTT's Anomalous Actus Reus Standard for Aiding and Abetting, 15 Chi. J. Int'l L. 256, 263（2014）.

56 Bemba, para.88.

57 Miles Jackson, Complicity in international law, Oxford University Press, 2015, p. 70.

58 Prosecutor v. Zdravko Tolimir, Judgement, IT-05-88/2, 12 December 2012, para.908.

59 Supra note 109, para.96; Prosecutor v. Perisic, Trial Chamber Judgement, IT-04-81-T, 6 September 2011, para.126.

60 文章.para6.

根据 bemba 案，ICC 明确协助行为的程度只要对犯罪的实施有影响即可[61]。当被告的行为促进或推动了犯罪的实施，第 25.3.(3)条的客观要件即被满足[62]。

本案中，梅格为夸斯提供无人机之后，夸斯的军事实力有着显著提高，在 2019 年 1 月到 2020 年 9 月，即无人机运用之前，仅有数十名夸斯国土安全部队成员在陆地和海上与海盗发生的冲突中被害。而在无人机运用之后，仅在一周的时间之内，夸斯杀害了 1000 余人，彻底消灭了泰沃什海盗[63]，这些足以证明梅格的行为对犯罪产生影响。

2. 构成“协助”的主观要素

根据 bemba 案，ICC 认为行为人不仅需要符合《规约》第 25.3.(3)中“为了便利实施犯罪”的心理要件，而且还要求其也满足第 30 条所规定的一般心理要件[64]。本案符合其主观要素，下面将进行论证。

（1）梅格符合《规约》第 25 条要求的心里要件

根据《规约》第 25.3.(3)条和 bemba 案，行为人需知道自己的行为会协助主要犯罪者的犯罪，且具有给犯罪提供便利的目的[65]，但不要求行为人具有主要犯罪者的犯罪意图[66]。

本案中，瓦利伦上校早在 2019 年 11 月就向梅格表达了希望他提供帮助打击泰沃什海盗的意图，伊宾在夸斯驻扎有部队[67]，表明梅格对于夸斯的军事实力有着一定认知，那么梅格理应明白自己提供世界上最尖端的无人机将对夸斯的军事水平有着较大提升。所以，梅格指导自己提供协助的行为可以便利犯罪。

（2）梅格满足《规约》第 30 条要求的一般心理要件

根据《规约》第 30 条[68]，“明知”是指意识到存在某种情况或者事态的一

---

61 Prosecutor v. Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC (Trial Chamber), 19 October 2016, paragraph 92.

62 Supra note 5, paragraph 1327.

63 报告,para5.

64 ICCst,Art.30.

65 ICCst.Art.30.3；Bemba, Supra note 105, para.98.

66 Prosecutor v. Ongwen, Confirmation of charges, ICC-02/04-01/15, 23 March 2016, para.43.

67 文章,para2.

68 ICCst,Art.30.

般发展会产生某种结果[69]，在通常情况下，协助者至少必须知道主要犯罪者的罪行在一般情况下将发生[70]，但没有必要知道主要犯罪者具体的意图和在具体情况下所犯的罪行[71]。

本案中，根据梅格和瓦利伦上校之间的对话，梅格明知自己为夸斯提供先进的猎杀无人机等武器将被用于打击泰沃什海盗[72]，并且其对于无人机的性质有着清楚认知，说明他可以预见使用无人机伤害平民在一般情况下将会发生，但仍协助夸斯进行打击，所以梅格明知自己协助犯罪，故满足《规约》第 30 条要求的一般心理要件。

综上，梅格符合第 25.3.(3)条协助行为所必需的犯罪意图或行为。

(五)本案中无辜受害人的个数符合国际刑事法院“严重性”的标准

依《罗马规约》17.1.(4)条：“案件缺乏足够的严重性，本法院无采取进一步行动的充分理由[73]。”ICC 在预审分庭的决定中认为：“在进行评估时，可以采用定量和定性的方法来审查严重性[74]”，Kenya 情势中，法官认为具体可以从犯罪的性质及残忍性、犯罪的规模及范围，和实施犯罪的方法三个方面进行分析。

1. 本案中非法行为的性质符具有“严重性”

根据《要件》，性质是指行为的本质和严重程度[75]，在评价犯罪的性质时，应当考虑是否有谋杀、杀害、奴役、强奸与其他性或性别暴力犯罪、对儿童所实施的犯罪以及蓄意消灭一个团体而剥夺其生存条件的犯罪等[76]。本案中，夸斯的打击行为残忍剥夺了 1000 余人的生命，实施了谋杀、灭绝等多个上述严重性犯罪已经符合严重性，并且其中还包括 350 余名不满十五周岁的未成年人，医院的医生、病人等等特殊群体，使得其罪行更加严重。

---

69 ICCst,Art.30(3).

70 Bemba,para.98.

71 Lbid.

72 文章,para2.

73 ICCst,Art.17.1.4

74 Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, ICC-02/05-02/09-243-Red, para. 31.

75 EoC, Art.7(1)(k), fn.30.

76 Policy Paper on Preliminary Examinations, para.70; Remigius Chibueze, “United States Objection to the International Criminal Court”,pp.42-43.

2. 本案中非法行为的程度具有“严重性”

在评价犯罪的规模时，应当考虑以下因素：直接与间接被害人的人数；犯罪所造成损害的程度，尤其是对被害人及其家人造成的人身与心理伤害的程度；及犯罪的地理分布或时间持续情况(短期内强度暴力犯罪或较长时期内的较弱强度暴力犯罪)等[77]。本案中，夸斯的非法行为直接造成 1000 人死亡，对其家人亲属造成不可挽回的心理伤害，造成了严重损害，攻击行为遍及夸斯国四面，地理分布广泛，并且攻击行为持续了 22 个月，更在 2021 年 10 月 8 日到 11 日进行了连续的、大规模的轰击，这些都足以表明犯罪的规模具有“严重性”。

3. 本案中非法行为的方法具有“严重性”

在评价犯罪的方法时，应当考虑以下因素：实施犯罪所采用的方法；犯罪是否是有系统的，或源于一项策划或有组织的政策；特别残酷的因素，包括被害人的弱势、任何形式的歧视或将强奸和性暴力作为破坏团体的手段等[78]。前文已经论证夸斯对于泰沃什海盗的打击是系统性、组织性、带有政策因素的，而在本案中被害人群体包含不满十五周岁的未成年人、病人、受胁迫的人质、住在海盗附近的无辜居民等弱势群体[79]，这些进一步体现了非法行为方法的“严重性”。

综上，本案中无辜受害人的个数符合国际刑事法院“严重性”的标准。

(六)检方满足了证明责任，有实质理由相信梅格犯下了之前的罪行

根据《规约》第 69.4 条，应考虑证据的证明价值、相关性和可采性[80]。本案中，检方提供的证据为：1、联合国人权事务高级专员 2020 年 11 月 14 日有关夸斯现状的报告；2、罗格·考斯坦于 2020 年 10 月 13 日发表在《夸斯新闻与观察员》上名为《泰沃什海盗灭绝》的文章。有关第二条证据的异议较大。

1. 检方提供的证据具有证明价值

证明价值是与证据的权重相关，而权重是对证据的定性评价[81]。Bemba 案指出，证明价值是对证据证明力的评估[82]，采用的判断方法是承认任何可能具有证

---

77 Policy Paper on Preliminary Examinations, para.70; Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19-Corr, para.62.

78 Policy Paper on Preliminary Examinations, para.70.

79 报告,para2-5.

80 ICCst,Art69(4).

81 Supra note 119, para.36.

82 Ibid. , Bemba, para.42.

明价值的证据[83]，只在发生非常严重的违反行为时才排除证据[84]。根据《规约》69.7 条，在违反本规约或国际公认人权的手段获得的证据应不予采纳：1.违反的情节显示该证据的可靠性极为可疑；或 2.如果准予采纳该证据将违反和严重损害程序的完整性[85]。

在本案中，检方只提供了两份证据，罗格的文章占整体证据的比重达到了一半之多，并且更加详细的写出了此次武装冲突的过程，具有很大的权重，所以该证据具有很大的证明价值。其次，该证据出自公开文章，虽然该文章被撤回，但罗格撤回文章的行为发生在发表文章的 3 个月之后，如果真如罗格所言当时喝醉了酒言行不当，那么应该第一时间向公众道歉表达自己工作失误，而不是在三个月之后，而且罗格目前有受贿的行为，仍在调查之中。既然该证据被撤回这一事件有疑点，那么说明该证据仍应按照未被撤回来看待，该证据具有可靠性。最后，不采取该证据对于程序的完整性具有严重毁损害，故该证据具有证明价值。

2. 检方提供的证据具有相关性

ICTY 认为，相关性要求“由一件事构成的两个事实之间必须有某种联系”现实的存在假定了另一个事实的存在[86]。“这些证据可以证明这是一个实质性的问题的存在或不存在[87]。

本案中，罗格所撰写的文章具有相当大的相关性，罗格的文章直接写出了梅格和夸斯国瓦利伦上校的对话，更加具体的描述了梅格所提供的猎杀无人机的细节和威力，并且对夸斯国和梅格的态度有了更加细节的描述。上述种种都对于案情事实的认定和了解有极大的相关性，故具有相关性。

3. 检方提供的证据具有可采性

ICC 认为，传闻证据，无论其程度如何，在本法院都是可接受的[88]。关于如何评价传闻证据的问题，Katanga 案的预审分庭表示，“对传闻证据的任何挑战

---

83 Lubanga, ICC-01/04-01/06, 13 June 2008, para.28.

84 ZAPPALA, S., Human Rights in International Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2003, p.149.

85 ICCst,Art69(7).

86 李世光等著，*Supra note 15*，第 580 页.

87 The Prosecutor v. Blaskic, IT-96-21-T, Judgement, 16 Nov.1998, para.36.

88 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui (Judgment) ICC -01/04-01/07(9 July 2010), p.3. para. 5.

可能影响其证明价值，但不会影响其可采性[89]”

本案中，罗格所撰写的采访报告在证明价值方面并无异议，也并非违法取得，证据的内容与本案事实紧密相关，认为检方提供的证据具有可采性。

二、 预审分庭认为一位受害者代理律师足以代表所有被害的成年海盗家属、在打击海盗行动中遇害的未成年海盗、人质及无辜旁观者的家属，这一裁决有误。

根据《程序与证据规则》，被害人可以自由选择法律代理人，如有多名被害人，必要时可在书记员的协助下共同选择一名法律代理人，而分庭和书记员应当采取一切合理步骤，照顾到被害人的特殊利益避免一切利益冲突[90]，尤其不能违反《罗马规约》68.1 条即保护被害人的安全、身心健康、尊严和隐私。在采取这些措施时，不应损害或违反公平公正审判原则[91]。《规约》第 68.3 条确定受害人参与的方式时应考虑受害人的个人利益[92]。在 ICC 的案件中，如 bemba[93]、ntaganda[94]、ongwen[95]和 katanga[96]等案件，受害人律师大多在两个及以上，很少出现一个受害人律师代表所有被害人的情况。

本案中，受害人为成年海盗死者家属、未成年海盗死者家属、在水流镇小学袭击中遇害人质、在海港镇医院遇害的医护人员和病人，以及海港镇码头大火死者。这些被害人类型复杂，彼此之间也有矛盾和利益冲突点，比如成年海盗和未成年海盗，未成年海盗大多是被成年海盗绑架、胁迫而加入海盗组织[97]，那么代表未成年海盗死者家属之间和成年海盗死者家属之间必然有着情感上的冲突和不同的利益、法律诉求；再比如，被害者中还包括水流镇小学、海港镇医院中被挟持的人质，他们和海盗之间也同样难以共情，甚至有着一方对另一方的辱骂、怨恨等等负面情绪，利益诉求也难以相同。凡此种种，都可以体现被害人整个群

---

89 Katanga and Ngudjolo (Judgment) ICC-08(30 September 2008), p.68-69, paras.137,139 and 140.

90 《规则》 90（1）（2）（4）.

91 ICCst 68(1).

92 ICCst,Art.68.3.

93 The Prosecutor v.bemba,No. ICC-01/05-01/08,decision,page2.

94 The Prosecutor v.ntaganda,No. ICC-01/04-02/06,judgement,page2.

95 The Prosecutor v.ongwen,No. ICC-02/04-01/15,decision,page2.

96 The Prosecutor v.katanga, ICC-01/04-01/07,decision,page2.

97 《报告》，*para. 2.*

体之间有着极大的利益冲突，为了照顾被害人的特殊利益，维护公平公正审判原则，也为了遵循以往的判例，法院应当允许被害人具有多名代理律师，预审分庭先期的裁决有误。

综上，应该指派多名受害者代理律师。

Ⅶ.法律意见

最后，检方律师恳请法院作出如下裁决：

一、确认对检方对梅格提出的指控。

二、指派多名受害者代理律师代表所有受害者。

国际刑事法院中文模拟法庭比赛

封底